

1501896-79.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER CHAMPOSKI CHRISPIM

Vistos.

Vagner Champoski Chrispim está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos da denúncia, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 15 horas e 25 minutos, na Rua Rúbens Gonçalves de Freitas nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1501896-79.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501896-79.2022.8.26.0536 - Nº de Controle 2022/001241

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER CHAMPOSKI CHRISPIM

Vistos.

Vagner Champoski Chrispim está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, nos termos da denúncia, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 15 horas e 25 minutos, na Rua Rúbens Gonçalves de Freitas nº 173, bairro Vila Tupi, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, guardava, trazia consigo e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 68 pedras de crack e 5 porções de maconha sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, bem como a quantia de R\$ 14,00 (quatorze reais).

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 31 de maio de 2022 (fls. 76/81).

O réu foi citado (fls. 110), apresentando resposta à acusação às fls. 113/115.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais. O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 140/148 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 152/165, pela absolvição ou, subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o estabelecimento de regime diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/8), auto de exibição e apreensão (fls. 10), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100), bem como pela prova oral coligida. A autoria é certa.

Ouvido em juízo, o policial civil Daniel Maia Silveira afirmou que houve uma denúncia de que o local dos fatos seria um ponto de traficância e que os entorpecentes ficaram armazenados em um terreno. Em diligência em viatura descaracterizada, após breve campana, avistou um indivíduo que saía da esquina e ia até o terreno para pegar algo e depois entregava o objeto, o que seria conhecido como "servir droga". Aguardaram até o indivíduo voltar ao terreno e então realizaram a abordagem, oportunidade em que este estaria abaixado recolhendo certa quantidade de crack. Indagado, o réu informou que estaria lá para suprir a ausência de seu conhecido, o qual deveria estar ali vendendo naquele horário. Localizaram algumas porções de maconha no terreno, mas acredita que estas não pertenciam ao réu, pois não estavam próximas e o terreno era usado para traficância. O acusado indicou o local de todas as drogas que pertenceriam a ele, tendo também informado que estava há pouco tempo realizado tal prática.

A testemunha Vitor Souza de Jesus, policial civil, prestou relatos semelhantes aos de seu colega de farda.

Interrogado em juízo, o acusado asseverou que o local que se encontrava realmente é conhecido como ponto de traficância, mas apenas atendeu ao pedido de um conhecido para ficar "guardando" o local, o que foi aceito em virtude das dificuldades que estava passando; ao guardar as porções debaixo de uma pedra, foi abordado pelos policiais. Não entregou droga e nem pegou qualquer dinheiro, tendo sido pago apenas para guardar o entorpecente.

Pois bem, este é o arcabouço probatório amalhado ao longo dos fólios e, analisando-o, tenho que não pairam dúvidas acerca do crime imputado ao acusado.

Decerto, não obstante a negativa expressa pelo réu quanto a venda dos estupefacientes, o certo é que apenas sua guarda faz-se suficiente à caracterização do ilícito penal. Por outro lado, razão assiste à Defesa no que tange a alegação de que não há provas suficientes de que a maconha apreendida pertenceria ao réus, pois o próprio testemunho dos policiais civis colocam em xeque a propriedade, contudo, tal situação não altera a conclusão do julgado, pois, como dito alhures, não há dúvidas do vínculo existente entre o acusado e o crack apreendido.

Rechaça-se a tese ventilada pela Defesa acerca da fragilidade probatória, pois a prova baseada no testemunho do policial é bastante robusta, inexistindo qualquer vínculo entre o réu e os policiais, demonstrando, com isso, a ausência de intenção de incriminar falsamente um inocente. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais:

"Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é

indigna de confiabilidade, até porque não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo; aliás, na hipótese, nenhuma prévia animosidade que pudesse levar a uma falsa imputação foi alegada. Nesse sentido:

"PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito." (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Aliás, inexistiu qualquer elemento apto a denegrir a dignidade dos agentes policiais, os quais trouxeram versões íntegras e coerentes, sem qualquer indício de inimizade pessoal com o réu que justificasse transformarem-se em algozes do acusado, além de bandidos fabricantes de uma falsa realidade formada apenas para jogar atrás das grades um inocente, qualidade que o réu não revela. Não há, portanto, de se falar na absolvição, uma vez que ficou demonstrada propriedade dos estupefacientes apreendidos, que recaí sobre o acusado, assim como sua destinação, que eram voltados à traficância, em razão da quantidade e o forma de acondicionamento, assim como em virtude de todas as nuances envolvendo a abordagem do réu, inclusive o local, que se tratava de conhecido ponto de traficância, além da transação efetivada pelo acusado e presenciada pelos policiais civis, os quais estavam em campanha em viatura descaracterizada. Conclui-se, destarte, que a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes estão confirmadas pelas provas amealhadas ao longo dos fólios, daí porque a condenação é de rigor, restando a individualização da pena, o que faço a seguir.

Na primeira fase da dosimetria, considerando os maus antecedentes que o acusado ostenta (fls. 37/40 - processos nº 0007124-49.2009.8.26.0477 e 0011929-65.2007.8.26.0590), e não vislumbrando no quanto apurado outras circunstâncias que justifiquem o exacerbamento das penas, arbitro penas de 6 (seis) anos de reclusão, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Isso porque, consoante remansosa jurisprudência e a teor do julgado pelo Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida - Tema 150, não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Consigno que deixo de reconhecer a condenação prolatada nos autos nº 0002900-59.2005.8.26.0590, tal como requerido pelo Ministério Público às fls. 147, porquanto trata-se do processo de conhecimento que resultou na execução penal nº 7000005-71.2006.8.26.0266, conforme se observa da similaridade dos eventos lançados na certidão (fls. 38 e 40).

Em segunda fase de aplicação da pena, verifica-se que o réu é multirreincidente (fls. 40/41 e 51/53 - processo nº 7000005-71.2006.8.26.0266 e 0005793-50.2011.8.26.0028, este último cuja pena privativa de liberdade encontra-se pendente de cumprimento, conforme se verifica de fls. 52/53, logo, ainda não alcançada pelo quinquênio depurador, a ser contando a partir da data de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal), e, todavia, não obstante tenha confessado parcialmente o delito, porquanto não negou o armazenamento dos estupefacientes, o certo é que nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos processos-paradigma do Tema nº 585, preponderará a agravante, pelo que majoro a pena em 1/5, a qual resulta, pois, em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e o pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Em última fase, não incide a minorante do tráfico privilegiado quando o agente é reincidente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não incidindo a figura do bis in idem pelo uso da reincidência como agravante e como impedimento da aplicação do redutor. Nesse sentido:

"EMENTA Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de drogas. Artigo 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Pena.

Dosimetria. Apelação exclusiva do Ministério Público. Devolução, ao tribunal ad quem, do conhecimento de toda a matéria, nos limites do recurso. Inexistência de reformatio in pejus. Reincidência. Reconhecimento como agravante e para o afastamento da incidência da diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Admissibilidade. Bis in idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Dentro dos limites da matéria impugnada na apelação do Ministério Público, o conhecimento do tribunal ad quem é o maior possível, razão por que o redimensionamento da pena não importa em reformatio in pejus. 2. A reincidência constitui circunstância agravante (art. 61, I, CP) a ser obrigatoriamente considerada na segunda fase da dosimetria da pena (art. 68, CP), ao passo que a primariedade constitui inafastável requisito de natureza subjetiva para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3. Não havendo dupla valoração negativa da reincidência, mas, sim, estrita observância das regras legalmente aplicáveis à espécie, não há que se falar em bis in idem. 4. Recurso não provido." (STF; RHC nº 121.598, Rel. Min. Dias Toffoli; Primeira Turma; julgado em 21/10/2014; Processo Eletrônico DJe-229 Divulg 20-11-2014 Public 21-11-2014).

Assim, na falta de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena sobredita. À vista da recidiva e do quantum de pena aplicado, a pena corporal deverá ser iniciada no regime fechado, por expressa disposição legal (art. 33, § 2º, CP), não havendo que se falar em bis in idem, sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão de sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponíveis ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Vagner Champoski Chrispim como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Por via de consequência, dada a conexão entre o dinheiro apreendido às fls. 10 e a traficância, determino o perdimento destes. Providencie-se: I- a incineração do entorpecente; II- o depósito dos valores cujo perdimento foi decretado em prol do FUNAD.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P.I.C.

Praia Grande, 9 de setembro de 2022.
Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA